



P U T U S A N

Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **NURMA WINTA GEA ALIAS WINTA GEA;**
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/29 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Baru Gang Mujur Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **NONI LARASWATI ALIAS NONI LARASWATI SIREGAR ALIAS NONI;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/4 November 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau domisi di Jalan Kampung Baru Gang Mujur Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Wakil Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum M. Sohibi, S.H.,M.H. Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran Cabang Labuhanbatu Advokat – Penasehat Hukum – Konsultan Hukum bertempat di Jalan Aek Matio Taslim Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 17 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **NURMA WINTA GEA Als WINTA GEA** dan Terdakwa II. **NONI LARASWATI Als NONI LARASWATI SIREGAR Als NONI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **NURMA WINTA GEA Als WINTA GEA** dan Terdakwa II. **NONI LARASWATI Als NONI LARASWATI SIREGAR Als NONI** berupa pidana penjara masing-masing **9 (sembilan) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 1 (satu) Tahun** penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) Bungkus Plastik klip tembus pandang yang diduga berisi Narkotika Jenis sabu seberat 0,48 Nol koma empat puluh delapan) Gram Netto.
- 1 (satu) Buah Kaca Pirek Bekas bakar yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 1,31 (satu koma tiga puluh satu) Gram Bruto.
- 1 (satu) Bungkus Plastik klip yang kosong.
- 1 (satu) Buah Alat hisap (Bong) yang terbuat dari Botol Plastik lengkap dengan Pipetnya.

Diramps untuk dimusnahkan.

4. Menghukum para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –124/RP.RAP/04/2023 tanggal 6 April 2023 sebagai berikut:



Kesatu :

Terdakwa **NURMA WINTA GEA Als WINTA GEA (selanjutnya disebut dengan Terdakwa I)** bersama-sama dengan Terdakwa **NONI LARASWATI Als NONI LARASWATI SIREGAR Als NONI (selanjutnya disebut dengan Terdakwa II)** pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Bulan Maret 2023, bertempat di Jl Kampung Baru Gang Mujur Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, ***“Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I sedang berada di rumah yang berada di Jl Kampung Baru Gang Mujur Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dengan Terdakwa II. Pada saat Terdakwa I sedang bercerita-cerita, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II, *“Noni, pake sabu kita, soalnya tidak ada kegiatan kita.”* Lalu Terdakwa I menjawab, *“Ada uang kakak rupanya, soalnya aku pun pingin pake sabu juga.”* Dan Terdakwa I menjawab lagi, *“ada”*, Kemudian Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I, *“mau beli berapa kak, kalau bisa banyaklah biar ada stok kita di rumah.”* Dan dijawab oleh Terdakwa I, *“Iya kita beli nanti paket Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).* Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II, *“Ayoklah ke depan rumah, biar kita tunggu si Juber, soalnya tiap malam dia datang ke kampung ini jual sabu.”* Sejak saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu JUBER yang merupakan penjual narkotika jenis sabu di teras rumah. Sekitar pukul 23.00 WIB, tiba-tiba Terdakwa I melihat JUBER melintas di jalan depan rumah dengan menaiki sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa nomor plat polisi. Pada saat itu Terdakwa I pun memanggilnya dan JUBER pun mendengar panggilan tersebut. Kemudian Terdakwa I mendatangi JUBER dan berkata, *“Juber kakak mau belanja sabu harga Rp 350.000.”* dan JUBER pun menjawab, *“ada kak, tapi gak ada harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada paketan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu. rupiah).* Karena Terdakwa I ingin menggunakan narkotika jenis sabu maka akhirnya Ia pun membeli paketan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)



dan menyerahkan uangnya kepada JUBER. Setelah menerima uang tersebut, JUBER menyerahkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan. Lalu karna Terdakwa I meminta bonus kepada JUBER, JUBER pun memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang lagi. Kemudian Terdakwa I memasukkan 8 (delapan) plastik klip tembus pandang tersebut kedalam bungkus plastik tembus pandang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 128/03.10102/2023 tanggal 01 April 2023 dari PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti : 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram, netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1723/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu: 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,31 (satu koma tiga satu) gram milik Terdakwa NURMA WINTA GEA Als WINTA GEA Als GEA dan NONI LARASWATI Als NONI LARASWATI SIREGAR Als NONI dan Terdakwa II dengan **kesimpulan : BENAR** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II **tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang dan Narkoba jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan untuk digunakan secara cuma-cuma.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **NURMA WINTA GEA** Als **WINTA GEA** (selanjutnya disebut dengan **Terdakwa I**) bersama-sama dengan Terdakwa **NONI LARASWATI** Als **NONI LARASWATI SIREGAR** Als **NONI** (selanjutnya disebut dengan **Terdakwa II**) pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada Bulan Maret 2023, bertempat di Jl Kampung Baru Gang Mujur Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, ***“Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.”***

Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menggunakan narkotika di rumah Terdakwa I. Pada saat Terdakwa II ingin melakukan hisapan keempat kalinya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah. Kemudian Terdakwa II langsung meletakkan alat hisap (bong) yang Ia gunakan diatas meja sedangkan Terdakwa I pergi menuju pintu rumah dan membuka pintu ternyata ada Saksi PUTRA WIRA SIREGAR, BYHAKI SETIAWAN, dan AFRIADIL SYAHPUTRA SIREGAR yang merupakan pihak kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu yang pada saat itu sedang melakukan penyelidikan atas informasi terpercaya dari masyarakat yang mengatakan bahwa di dalam Terdakwa I sering melakukan pesta narkotika jenis sabu pada malam hari. Pada saat itu ketiga saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang berada di dalam kamar serta saat melakukan pengeledahan di rumah tersebut dengan penerangan lampu PLN sehingga Saksi Penangkap dengan jelas menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip pirek bekas bakar yang berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) 1 (satu) bungkus plastik klip yang kosong dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya diatas meja ruang tamu yang merupakan milik Terdakwa I dan Terdakwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Setelah itu Saksi PUTRA WIRA SIREGAR, BYHAKI SETIAWAN, dan AFRIADIL SYAHPUTRA SIREGAR membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke kantor Satuan Narkoba Polres Labuhanbatu untuk diamankan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 128/03.10102/2023 tanggal 01 April 2023 dari PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti : 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram, netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1723/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu: 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,31 (satu koma tiga satu) gram milik Terdakwa NURMA WINTA GEA Als WINTA GEA Als GEA dan NONI LARASWATI Als NONI LARASWATI SIREGAR Als NONI dan Terdakwa II dengan **kesimpulan : BENAR** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bagi diri sendiri tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II **tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan untuk digunakan secara cuma-cuma.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa **NURMA WINTA GEA Als WINTA GEA (selanjutnya disebut dengan Terdakwa I)** bersama-sama dengan Terdakwa **NONI LARASWATI Als NONI LARASWATI SIREGAR Als NONI (selanjutnya disebut dengan Terdakwa II)** pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira



pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Bulan Maret 2023, bertempat di Jl Kampung Baru Gang Mujur Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.”** Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I dan sedang berada di rumah yang berada di Jl Kampung Baru Gang Mujur Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dengan Terdakwa II ingin mengonsumsi narkotika jenis sabu. Kemudian mereka pun masuk ke dalam kamar untuk mengambil peralatan narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirem bekas, 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop yang disimpan di dalam kamar dan membawanya ke ruang tamu dan meletakkannya di atas meja. Terdakwa I langsung mengambil sebagian narkotika jenis sabu dari salah satu plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dengan menggunakan pipet berbentuk sekop dan memasukkannya ke dalam kaca pirem yang sudah terpasang sebanyak 4 (empat) skop. Setelah itu Terdakwa I langsung membakar kaca pirem yang sudah berisi sabu dengan menggunakan Mancis dan kemudian menghisap pipet bong dengan menggunakan mulut. Dengan cara tersebut Terdakwa I menghisap narkotika jenis sabu hingga sebanyak 3 (tiga kali) hisapan kemudian Terdakwa I menyerahkan alat hisap (bong) yang sudah terpasang dengan kaca pirem yang berisikan sabu tersebut kepada Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan membakar kaca pirem yang sudah berisi sabu dengan Mancis lalu menghisap pipet bong dengan menggunakan mulut hingga sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Pada pukul 02.00 WIB yaitu saat Terdakwa II ingin melakukan hisapan keempat kalinya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah. Kemudian Terdakwa II langsung meletakkan alat hisap (bong) yang ia gunakan di atas meja sedangkan Terdakwa I pergi menuju pintu rumah dan membuka pintu ternyata ada Saksi PUTRA WIRA SIREGAR, BYHAKI SETIAWAN, dan AFRIADIL SYAHPUTRA SIREGAR yang merupakan pihak kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu yang pada saat itu sedang melakukan penyelidikan atas informasi terpercaya dari masyarakat yang mengatakan bahwa di dalam Terdakwa I



sering melakukan pesta narkoba jenis sabu pada malam hari. Pada saat itu ketiga saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang berada di dalam kamar serta saat melakukan penggeledahan di rumah tersebut para saksi menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip pirek bekas bakar yang berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) 1 (satu) bungkus plastik klip yang kosong dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya yang merupakan milik Terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah itu Saksi PUTRA WIRA SIREGAR, BYHAKI SETIAWAN, dan AFRIADIL SYAHPUTRA SIREGAR membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke kantor Satuan Narkoba Polres Labuhanbatu untuk diamankan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 128/03.10102/2023 tanggal 01 April 2023 dari PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti : 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram, netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1723/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu: 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,31 (satu koma tiga satu) gram milik Terdakwa NURMA WINTA GEA Als WINTA GEA Als GEA dan NONI LARASWATI Als NONI LARASWATI SIREGAR Als NONI dan Terdakwa II dengan **kesimpulan : BENAR** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan bagi diri sendiri tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II **tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang dan Narkoba jenis sabu tersebut tidak dipergunakan



untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan untuk digunakan secara cuma-cuma.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Byhaki Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan Kampung Baru Gang Mujur Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di dalam rumah Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Afriadil Syahputra Siregar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di temukan barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika Jenis sabu 1,31 (satu koma tiga satu) gram bruto, 1 (satu) bungkus plastik klip yang kosong dan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya ditemukan di atas meja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira Pukul 00.30 Wib di dalam rumah milik seorang Perempuan yakni Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea yang terletak di Jalan Kampung baru Gang Mujur Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu melakukan Pesta narkotika jenis sabu,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Rap



mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wib sesampainya di depan rumah Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea kemudian saksi dan rekan saksi langsung Mengetuk pintu rumah dan ternyata dibuka oleh penghuni rumah Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea maka saat itu saksi dan rekan saksi, langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea dan juga saat itu saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Noni Laraswati Alias Noni Laraswati Siregar Alias Noni yang berada di dalam kamar dan setelah diamankan Para Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dirumah tersebut yang disaksikan oleh seorang masyarakat atau tetangga rumah dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan di atas meja yang ada di ruang tamu barang bukti milik Para Terdakwa berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika Jenis sabu 1,31 (satu koma tiga satu) gram bruto, 1 (satu) bungkus plastik klip yang kosong dan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, kemudian saksi dan rekan saksi menginterogasi Para Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu dimana Para Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Juber (DPO) selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Para Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Juber (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Kampung Baru Gang Mujur Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;



2. Saksi Afriadil Syahputra Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan Kampung Baru Gang Mujur Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di dalam rumah Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Byhaki Setiawan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di temukan barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika Jenis sabu 1,31 (satu koma tiga satu) gram bruto, 1 (satu) bungkus plastik klip yang kosong dan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya ditemukan di atas meja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira Pukul 00.30 Wib di dalam rumah milik seorang Perempuan yakni Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea yang terletak di Jalan Kampung baru Gang Mujur Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu melakukan Pesta narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wib sesampainya di depan rumah Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea kemudian saksi dan rekan saksi langsung Mengetuk pintu rumah dan ternyata dibuka oleh penghuni rumah Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea maka saat itu saksi dan rekan saksi, langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea dan juga saat itu saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Noni Laraswati Alias Noni Laraswati Siregar Alias Noni yang berada di

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Rap



dalam kamar dan setelah diamankan Para Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dirumah tersebut yang disaksikan oleh seorang masyarakat atau tetangga rumah dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan di atas meja yang ada di ruang tamu barang bukti milik Para Terdakwa berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika Jenis sabu 1,31 (satu koma tiga satu) gram bruto, 1 (satu) bungkus plastiik klip yang kosong dan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, kemudian saksi dan rekan saksi menginterogasi Para Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu dimana Para Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Juber (DPO) selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Para Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Juber (DPO) dengan cara membeli pada hari kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Kampung Baru Gang Mujur Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea

- Bahwa Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea bersama Terdakwa II. Noni Laraswati Alias Noni Laraswati Siregar Alias Noni ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan Kampung Baru Gang Mujur Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di dalam rumah Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea bersama Terdakwa II. Noni Laraswati Alias Noni Laraswati Siregar Alias Noni di temukan barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika Jenis sabu 1,31 (satu koma tiga satu) gram bruto, 1 (satu) bungkus plastik klip yang kosong dan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya ditemukan di atas meja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea bersama Terdakwa II. Noni Laraswati Alias Noni Laraswati Siregar Alias Noni ditangkap berawal saat Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea ingin menggunakan narkotika jenis sau kemudian Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea mengajak Terdakwa II. Noni Laraswati Alias Noni Laraswati Siregar Alias Noni untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Juber (DPO) dengan tujuan untuk digunakan bersama, setelah Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Juber (DPO), kemudian Para Terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kemudian Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea membuka pintu tersebut dan ternyata beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dimana saat itu anggota kepolisian menemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika Jenis sabu 1,31 (satu koma tiga satu) gram bruto, 1 (satu) bungkus plastik klip yang kosong dan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya ditemukan di atas meja, selanjutnya anggota kepolisian melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan adalah milik Para Terdakwa yang Para Terdakwa peroleh dari Jubir (DPO), selanjutnya anggota kepolisian membawa Para Terdakwa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea bersama Terdakwa II. Noni Laraswati Alias Noni Laraswati Siregar Alias

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Rap



Noni memperoleh narkoba jenis sabu dari Juber (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Kampung Baru Gang Mujur Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa tujuan Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea bersama Terdakwa II. Noni Laraswati Alias Noni Laraswati Siregar Alias Noni memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea sudah pernah dihukum;

Terdakwa II. Noni Laraswati Alias Noni Laraswati Siregar Alias Noni

- Bahwa Terdakwa II. Noni Laraswati Alias Noni Laraswati Siregar Alias Noni bersama Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan Kampung Baru Gang Mujur Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di dalam rumah Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea bersama Terdakwa II. Noni Laraswati Alias Noni Laraswati Siregar Alias Noni di temukan barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkoba Jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkoba Jenis sabu 1,31 (satu koma tiga satu) gram bruto, 1 (satu) bungkus plastik klip yang kosong dan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya ditemukan di atas meja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea bersama Terdakwa II. Noni Laraswati Alias Noni Laraswati Siregar Alias Noni ditangkap berawal saat Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea ingin menggunakan narkoba jenis sau kemudian Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea mengajak Terdakwa II. Noni Laraswati Alias Noni Laraswati Siregar Alias Noni untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Juber (DPO) dengan tujuan untuk

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan bersama, setelah Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Juber (DPO), kemudian Para Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kemudian Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea membuka pintu tersebut dan ternyata beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dimana saat itu anggota kepolisian menemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkoba Jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkoba Jenis sabu 1,31 (satu koma tiga satu) gram bruto, 1 (satu) bungkus plastik klip yang kosong dan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya ditemukan di atas meja, selanjutnya anggota kepolisian melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan adalah milik Para Terdakwa yang Para Terdakwa peroleh dari Jubir (DPO), selanjutnya anggota kepolisian membawa Para Terdakwa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea bersama Terdakwa II. Noni Laraswati Alias Noni Laraswati Siregar Alias Noni memperoleh narkoba jenis sabu dari Juber (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Kampung Baru Gang Mujur Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa tujuan Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea bersama Terdakwa II. Noni Laraswati Alias Noni Laraswati Siregar Alias Noni memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II. Noni Laraswati Alias Noni Laraswati Siregar Alias Noni sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkoba

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) Gram Netto;

- 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 1,31 (satu koma tiga puluh satu) Gram Bruto;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang kosong;

- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 128/03.10102/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang menyatakan 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram netto, dan 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar yang diduga berisi narkotikajenis sabu seberat 1,31 (satu koma tiga satu) gram brutto;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor : 1723/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram, B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,31 (satu koma tiga satu) mengandung narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Analisis Laboratoris Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor : 5058/NNF/2022 tanggal 25 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea dan Terdakwa II. Noni Laraswati Alias Noni Laraswati Siregar Alias Noni mengandung narkotika adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea bersama Terdakwa II. Noni Laraswati Alias Noni Laraswati Siregar Alias Noni ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan Kampung Baru Gang Mujur Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di dalam rumah Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea oleh saksi Byhaki Setiawan bersama saksi Afriadil Syahputra Siregar (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di temukan barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika Jenis sabu 1,31 (satu koma tiga satu) gram bruto, 1 (satu) bungkus plastik klip yang kosong dan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya ditemukan di atas meja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Byhaki Setiawan dan rekan dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira Pukul 00.30 Wib di dalam rumah milik Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea yang terletak di Jalan Kampung baru Gang Mujur Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu melakukan pesta narkotika jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi Byhaki Setiawan dan rekan menuju lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 02.00 Wib sesampainya di depan rumah Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea kemudian saksi Byhaki Setiawan dan rekan langsung mengetuk pintu rumah tersebut dan ternyata dibuka oleh Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea maka saat itu saksi Byhaki Setiawan dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea dan juga saat itu saksi Byhaki Setiawan dan rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Noni Laraswati Alias Noni Laraswati Siregar Alias Noni yang berada di dalam kamar dan setelah

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan Para Terdakwa kemudian saksi Byhaki Setiawan dan rekan melakukan penggeledahan dirumah tersebut yang disaksikan oleh seorang masyarakat atau tetangga rumah dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan di atas meja yang ada di ruang tamu barang bukti milik Para Terdakwa berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika Jenis sabu 1,31 (satu koma tiga satu) gram bruto, 1 (satu) bungkus plastiik klip yang kosong dan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, kemudian saksi Byhaki Setiawan dan rekan menginterogasi Para Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu dimana Para Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Juber (DPO) selanjutnya saksi Byhaki Setiawan dan rekan membawa Para Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea bersama Terdakwa II. Noni Laraswati Alias Noni Laraswati Siregar Alias Noni memperoleh narkotika jenis sabu dari Juber (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Kampung Baru Gang Mujur Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa tujuan Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea bersama Terdakwa II. Noni Laraswati Alias Noni Laraswati Siregar Alias Noni memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan bersama-sama, dan ternyata sebelum penangkapan Para Terdakwa sudah menggunakan narkotika bersama-sama;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea dan Terdakwa II. Noni Laraswati Alias Noni Laraswati Siregar Alias Noni sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Para Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea bersama Terdakwa II. Noni Laraswati Alias Noni Laraswati Siregar Alias Noni ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan Kampung Baru Gang Mujur Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di dalam rumah Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea oleh saksi Byhaki Setiawan bersama saksi Afriadil Syahputra Siregar (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Para Terdakwa adalah 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika Jenis sabu 1,31 (satu koma tiga satu) gram bruto, 1 (satu) bungkus plastik klip yang kosong dan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya ditemukan di atas meja;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Byhaki Setiawan dan rekan dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira Pukul 00.30 Wib di dalam rumah milik Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea yang terletak di Jalan Kampung baru Gang Mujur Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu melakukan pesta narkotika jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi Byhaki Setiawan dan rekan menuju lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 02.00 Wib sesampainya di depan rumah Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea kemudian saksi Byhaki Setiawan dan rekan langsung mengetuk pintu rumah tersebut dan ternyata dibuka oleh Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea maka saat itu saksi Byhaki Setiawan dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea dan juga saat itu saksi Byhaki Setiawan dan rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Noni Laraswati Alias Noni Laraswati Siregar Alias Noni yang berada di dalam kamar dan setelah mengamankan Para Terdakwa kemudian saksi Byhaki Setiawan dan rekan melakukan pengeledahan dirumah tersebut yang disaksikan oleh seorang masyarakat atau tetangga rumah dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan di atas meja yang ada di ruang tamu barang bukti milik Para Terdakwa berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika Jenis sabu 1,31 (satu koma tiga satu) gram bruto, 1 (satu) bungkus plastiik klip yang kosong dan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, kemudian saksi Byhaki Setiawan dan rekan menginterogasi Para Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu dimana Para Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Juber (DPO) selanjutnya saksi Byhaki Setiawan dan rekan membawa Para Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea bersama Terdakwa II. Noni Laraswati Alias Noni Laraswati Siregar Alias Noni memperoleh narkotika jenis sabu dari Juber (DPO) dengan cara membeli pada hari kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Kampung Baru Gang Mujur Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I. Nurma Winta Gea Alias Winta Gea bersama Terdakwa II. Noni Laraswati Alias Noni Laraswati Siregar Alias Noni memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan bersama-sama, dan ternyata sebelum penangkapan Para Terdakwa sudah menggunakan narkotika bersama-sama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui adanya larangan dari Pemerintah untuk menggunakan narkotika jenis sabu, namun Para Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terutama barang bukti yang ditemukan dalam diri Para Terdakwa yakni 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika Jenis sabu 1,31

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu koma tiga satu) gram bruto, 1 (satu) bungkus plastik klip yang kosong dan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya ditemukan di atas meja dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkoba serta dihubungkan dengan hasil tes urine Para Terdakwa Nomor : 5058/NNF/2022 tanggal 25 Maret 2023 yang berkesimpulan bahwa urine Para Terdakwa positif mengandung metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana saat penangkapan Para Terdakwa selesai menggunakan narkoba dari sini terlihat bahwa Para Terdakwa adalah pengguna narkoba dan bukan merupakan target operasi kepolisian;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : 1723/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram, B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,31 (satu koma tiga satu) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dihubungkan dengan kuantitas narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah jumlah pemakaian yang tidak melebihi untuk pemakaian satu hari saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan hasil tes urine Para Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah pengguna aktif narkoba jenis sabu dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa kepemilikan narkoba pada diri Para Terdakwa adalah dalam rangka untuk kepentingannya sendiri dan juga selama persidangan tidak terungkap bahwa Para Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkoba jenis sabu, berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya Para Terdakwa dihukum menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) tahun denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Para Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu (kelompok *Methamphetamine*) akan tetapi tujuan Para Terdakwa memperoleh 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika Jenis sabu 1,31 (satu koma tiga satu) gram bruto adalah untuk di gunakan bersama-sama, dan selain narkotika jenis sabu juga ditemukan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet dimana narkotika jenis sabu tersebut beratnya relatif sedikit dan termasuk dalam kategori pemakaian 1 (satu) hari (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Para Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Rap



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) Gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 1,31 (satu koma tiga puluh satu) Gram Bruto, 1 (satu) bungkus plastik klip yang kosong, dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya merupakan narkotika dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Nurma Winta Gea Alias Winta Gea** dan Terdakwa II. **Noni Laraswati Alias Noni Laraswati Siregar Alias Noni** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga";

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) Gram Netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 1,31 (satu koma tiga puluh satu) Gram Bruto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipetnya;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elisa Yuliana Lumban Batu, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Rap